

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2048/2532

นายอนันต์ เนตยสุภา

โจทก์

นายไชยยศ ศิวประสิทธิ์กุล

จำเลย

นายอนันต์ เนตยสุภา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากจำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์เรียบร้อยแล้วโจทก์ไม่พอใจ
ดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 128)โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้
จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง จำคุก 3 เดือนรอกการลงโทษ
จำคุกจำเลย 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยกระทงละ 3 เดือน
รวมจำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน โทษจำ
คุกไม่รอกการลงโทษนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 92)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 97)

ศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนถึงวันนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องตั้งกล่าว(อันดับ 128)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวโจทก์ถอนฟ้องจำเลยไม่ค้าน จึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวโจทก์ถอนฟ้องจำเลยไม่ค้าน จึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้จำหน่ายคดี

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ